

1500216-51.2021.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076746/2021 - DEL.POL.LAVINIA, 16859715 - DEL.POL.LAVINIA, 74/21/105 - DEL.POL.LAVINIA, 2076746 - DEL.POL.LAVINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHEYMISON ROGERIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

1ª Vara

Rua Adelino Minari 726, Mirandopolis-SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500216-51.2021.8.26.0356 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500216-51.2021.8.26.0356

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076746/2021 - DEL.POL.LAVINIA, 16859715 - DEL.POL.LAVINIA, 74/21/105 - DEL.POL.LAVINIA, 2076746 - DEL.POL.LAVINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHEYMISON ROGERIO RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO

Vistos.

JHEYMISON ROGERIO RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 18 de março de 2021, por volta das 06h45, na residência situada na na Rua Angelo Scarano, 130, Mimosa, na cidade de Lavínia, nesta Comarca de Mirandópolis, guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, uma porção de maconha, com peso líquido total de 26,83 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05, auto de constatação preliminar de fls. 06 e fotografias de fls. 20 e 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta da inicial acusatória restou apurado que, o denunciado era suspeito de integrar cadeia criminoso voltada à prática do tráfico de drogas na cidade de

Lavínia, razão pela qual, nos autos nº 0000491-74.2021.8.26.0356, foi expedido pelo Juízo da 1ª Vara Judicial de Mirandópolis mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na residência do denunciado.

Durante o procedimento de busca domiciliar autorizado judicialmente, policiais civis lograram êxito em localizar, dentro do armário da cozinha da aludida residência, a porção de droga supracitada.

Tendo em vista as condições em que se desenvolveu a ação, durante o cumprimento de mandado de busca no bojo de operação policial deflagrada para o combate do tráfico de drogas, bem como os demais elementos informativos constantes às fls. 72/73 (mensagens sobre a mercancia de drogas), verifica-se que a droga apreendida se destinava efetivamente ao consumo de terceiros.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 18 de março de 2021 a fl. 01.

A defesa técnica pugnou para que seja concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 41/42). Por r. decisão de fls. 43/46 foi concedida liberdade provisória com medidas cautelares ao acusado. A Autoridade Policial representou pela decretação de prisão preventiva do acusado (fls. 67/71). O Ministério Público manifestou-se a favor do deferimento do pedido (fls. 77/82). O pedido foi indeferido e mantida a liberdade provisória com medidas cautelares (fls. 85/87).

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021 (fls. 146/147). O réu foi devidamente notificado (fls. 113), e posteriormente apresentou defesa prévia (fls. 117/127). Nova apresentação de defesa prévia pelo advogado constituído (fls. 128/135). Folha de Antecedentes não contendo outros registros a (fls. 95), e Certidão Estadual de Distribuições Criminais não contendo outros registros (fls. 95).

Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 08 de março de 2022. Houve a dispensa da oitiva da testemunha Jonas Eduardo Canato pelo Ministério Público, o que foi homologado por este Juízo (fls. 196/197). Realizou-se a oitiva das testemunhas Marcio Ozeki, Guilherme Henrique de Souza e Rodrigo Rodrigues Barroca (fls. 192/194). Prosseguiu-se ao interrogatório do réu (fls. 195).

As partes se manifestaram em alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia; e, a Defesa técnica, por seu turno, pugnou pela rejeição da denúncia, com base no artigo 395, incisos I e III, do CPP; e/ou aplicação de nulidade do processo por obtenção de provas ilegais, pelo uso de fatos extraterrestres no processo e cerceamento de defesa; subsidiariamente, a absolvição do acusado, caso venha a ser recebida a denúncia; a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, com as devidas consequências de tal ato ou, ainda, a aplicação da minoração de pena constante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06; o retorno dos autos para o Ministério Público para oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); quanto à dosimetria, em primeira fase para se reconhecer que não existe nenhuma circunstância judicial desfavorável em face do autor, em segunda fase não opera nenhuma aplicação de majoração ou diminuição da pena e em terceira fase pede o reconhecimento da figura da causa de diminuição de pena (Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) carecendo de aplicação de tal em sua máxima, qual seja, 2/3 (dois terços) e o o regime menos gravoso ao acusado; e por fim, a concessão, ao autor, da assistência judiciária gratuita, por ser ele pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

É o relatório.

Passo a fundamentar:

A presente ação penal merece prosperar.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica descrita na denúncia. A materialidade delitiva é indubitosa e restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05, pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 06), pelas fotografias (fls. 20 e 22), pelo laudo pericial (fls. 108/110), bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais no

sentido de lhe apontar como sendo a autora do crime em apreço.

Vejam os.

Foram produzidas provas na fase inquisitorial.

A testemunha, JONAS EDUARDO CANATO (fls. 07), policial civil, disse que na data dos fatos, acompanhado do policial civil Márcio, apresentaram JHEYMISON ROGÉRIO RODRIGUES, pois em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo digital nº 0000491- 74.2021.8.26.0356, pela MM Juíza de Direito da 01ª Vara Criminal da Comarca de Mirandópolis, Dra. Thais da Silva Porto, empreenderam diligências na residência localizada na Rua Angelo Scarano, nº 130, Lavínia/SP e localizaram dois simulacros de arma de fogo no guarda roupas do quarto de Jheymison e uma porção de substância que aparenta ser maconha, pesando a quantia de 26,83 gramas escondida no armário da cozinha. Relatou que o próprio indiciado mostrou aos policiais onde estava a porção de maconha. Ressaltou que também foi apreendido o aparelho celular de propriedade do indiciado, com IMEI 35557709824805512. Disse que após, o cachorro da equipe do canil da Penitenciária de Lavínia passou pelo local, porém nada mais de ilícito foi encontrado. Informou que os policiais deram voz de prisão a Jheymison e o conduziram até a Delegacia, onde a Autoridade Policial ratificou a prisão e determinou a lavratura do flagrante.

MARCIO OZEKI (fls. 08), policial civil, relatou que na data dos fatos, acompanhado do policial civil Jonas, apresentaram JHEYMISON ROGÉRIO RODRIGUES, pois em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo digital nº 0000491- 74.2021.8.26.0356, pela MM Juíza de Direito da 01ª Vara Criminal da Comarca de Mirandópolis, Dra. Thais da Silva Porto, empreenderam diligências na residência localizada na Rua Angelo Scarano, nº 130, Lavínia/SP e localizaram dois simulacros de arma de fogo no guarda roupas do quarto de Jheymison e uma porção de substância que aparenta ser maconha, pesando a quantia de 26,83 gramas escondida no armário da cozinha. Salientou que o próprio indiciado mostrou aos policiais onde estava a porção de maconha. Disse que também foi apreendido o aparelho celular de propriedade do indiciado, com IMEI 35557709824805512. Ressaltou que após, o cachorro da equipe do canil da Penitenciária de Lavínia passou pelo local, porém nada mais de ilícito foi encontrado. Os policiais deram voz de prisão a Jheymison e o conduziram até a Delegacia, onde a Autoridade Policial ratificou a prisão e determinou a lavratura do flagrante.

VITORIA DE SOUSA (fls. 09) declarou que, devidamente orientada por seu advogado constituído, deseja fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio.

O réu, JHEYMISON ROGERIO RODRIGUES (fls. 10), ao ser interrogado pela autoridade policial, disse que tem filho menor de idade sob seus cuidados e de sua esposa. No mais, informou que faria uso do seu direito constitucional ao silêncio, estando devidamente orientado e acompanhado por seu advogado LINCOLN CÉSAR DA COSTA, OAB/SP nº 210652.

A prova foi repetida em fase judicial.

A testemunha, MARCIO OZEKI (fls. 192), policial civil, declarou que devido a convocação da Operação sobre investigações realizadas pelos investigadores de Lavínia e ao ir até o local, adentraram na casa e foram no quarto do Sr. Jheymison que estava dormindo e depois ele mostrou que estava no armário da cozinha esta porção de maconha. Afirmou que estava acompanhado do policial civil Jonas Eduardo Canato e estavam no local para um cumprimento de um mandado de busca. Disse que Jheymison inicialmente falou que o entorpecente era para o seu uso. Salientou que não conhecia Jheymison.

RODRIGO RODRIGUES BARROCA (fls. 193), disse que conhece Jheymison há 12 anos e ele já era usuário de droga quando o conheceu.

GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA (fls. 194), relatou que conhece Jheymison há uns 5 ou 6

anos, e tem ciência que ele é usuário de droga.

O réu, JHEYMISON ROGÉRIO RODRIGUES (fls. 195), disse que trabalha fazendo "bicos", não terminou os estudos, tem um filho, não foi preso nem processado anteriormente. Sobre os fatos, disse que é usuário desde os seus 15 anos de idade, de maconha e cocaína e que não comercializava drogas e nem distribuía em pequenas porções. Relatou que conversou com seu advogado. Ressaltou que o celular que foi apreendido no dia dos fatos é de sua propriedade e indagado pelo Promotor de Justiça sobre a troca de mensagens à fl. 72, disse que não se recorda e que não autorizou ninguém mexer em seu celular. Disse também que não se recorda do diálogo via mensagens de celular de fl. 73. Ressaltou que Reginaldo Cachin é seu parente, mas não conversa com ele, pois é brigado com ele há muito tempo. Disse que não teve uma outra abordagem após a sua prisão em flagrante.

Pois bem.

Muito embora o réu tenha negado a prática do tráfico dizendo ser apenas usuário, as provas nos autos são em sentido diverso.

As provas dos autos são robustas e convincentes, não havendo como se sustentar as teses defensivas do réu, pleiteando nulidades, absolvição, a desclassificação da infração penal para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, visto que, preliminarmente, a denúncia foi bem delineada, não sendo o caso de rejeição, conforme já fundamentado anteriormente na decisão de fls. 146/147. Além disso, não há que se cogitar em ocorrência de nulidade nos autos, visto que a busca e apreensão do celular do réu se deu de forma lícita, por ordem judicial, no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (Autos nº 0000491-74.2021.8.26.0356, expedido por este mesmo Juízo), a ser cumprido na residência do réu, ou seja, não há nenhuma ilegalidade na apreensão do aparelho de telefone de celular do réu.

No mais, o conjunto probatório aponta de forma inequívoca para prática da conduta descrita na inicial pelo réu no tocante ao crime de tráfico de drogas, pois as circunstâncias em que se deu a prisão do réu; as conversas de Jheymison via "Whatsapp" obtidas com a apreensão do celular (fls. 72/73) não deixam dúvidas da prática da traficância pelo réu.

Assim, evidencia-se a prática da traficância, já que mantinha entorpecente para o fornecimento a terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347)

No mais, ainda que ficasse provada, a condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte. Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08).

Portanto, nada há nos autos para conferir suporte ao pleito defensivo.

Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, estão comprovados nestes autos, sendo a condenação do réu medida que se impõe.

Passo à individualização da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

No que tange à dosimetria da reprimenda, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado (Certidão de fl. 97), ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o réu é primário e não há provas robustas de que integre organização criminosa, razão pela qual aplica-se o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual as penas sofrem o decréscimo de 2/3 (dois terços), ficando definitivamente estabelecidas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Assim, tem-se por final a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ademais, considerando que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de direitos consistentes na Prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser determinada na sua destinação pelo Juízo da Execução, na razão do artigo 45, §1º do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, nos termos do artigo 48 do Código Penal, por prazo igual a pena privativa de liberdade acima prevista. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR JHEYMISON ROGERIO RODRIGUES, devidamente qualificado, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo valor mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na Prestação Pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser determinada na sua destinação pelo Juízo da Execução, na razão do artigo 45, §1º do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, nos termos do artigo 48 do Código Penal, por prazo igual a pena privativa de liberdade acima prevista ALÉM DO PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESENTA E SEIS) DIAS-MULTA, com valor unitário calculado no patamar mínimo.

Em caso de descumprimento, o réu descontará a sanção no regime já determinado.

O réu poderá apelar em liberdade, pois respondeu a todo o processo em liberdade, não se justificando a decretação de sua custódia cautelar neste momento processual. A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do réu.

Determino a destruição da droga apreendida, guardando-se quantidade suficiente para contra prova. Oficie-se. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Encaminhe-se os simulacros de arma de fogo apreendidas ao Comando do Exército para destruição.

Condene o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o cadastro da condenação em sistema próprio. Providencie-se, também, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Com trânsito em julgado, expeça-se certidão à patrona dativa, pela sua atuação parcial nos autos.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

P.I.C.

Oportunamente, archive-se o feito.

Mirandópolis, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA